

1501515-25.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2177418/2022 - DEL.POL.SUZANO, 25871894 - DEL.POL.SUZANO, 2177418 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Daniel Sales Mota

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501515-25.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501515-25.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2177418/2022 - DEL.POL.SUZANO, 25871894 - DEL.POL.SUZANO, 2177418 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Daniel Sales Mota

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São

Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de DANIEL SALES MOTA (nascido em 21/10/1998), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas do art. 33, caput, Lei nº 11.343/06, pois, em 30/06/2022, por volta das 18h00, na Av. Miguel Badra, altura do nº 1871, Miguel Badra, neste Município e Comarca de Suzano, traria consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 15 porções de maconha (19,76g), 06 porções de cocaína (4,14g) e 19 frascos de lança-perfume, além de R\$ 230,00 em espécie.

Em 01/07/2022, em audiência de custódia, o flagrante foi homologado convertido em prisão preventiva (fls. 57/59).

Notificado, o Réu apresentou defesa prévia às fls. 103/106.

Em 12/07/2022, foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 107/108).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e interrogado o Réu.

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação penal, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defesa pleiteia a absolvição, por falta de provas, ou, subsidiariamente, o afastamento da agravante da reincidência.

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/12), pelo auto de exibição e apreensão das drogas e do dinheiro (fls. 13), pelo laudo de constatação provisória da droga (fls. 20/23) e pelos laudos de exame químico-toxicológico definitivos (fls. 89/91 e 142/144).

Da mesma forma, a autoria, diante do conjunto probatório construído em instrução processual, é indubitosa.

O policial militar Rafael Rodrigues Tofoli declarou que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, quando avistou o Réu caminhando com uma sacola plástica nas mãos. Ao avistar a viatura, ele dispensou essa sacola e tentou fugir, sendo perseguido e detido. Em revista pessoal, foram achados um celular e R\$ 230,00 e, espécie. Dentro da sacola, foram localizadas porções de maconha, cocaína e lança-perfume. Indagado, o Réu disse que faria uma compra, sem especificar detalhes. Há diversos comércios na avenida onde os fatos ocorreram, mas não se recorda se havia especificamente uma farmácia. Não conhece o local dos fatos, pois atua em Ferraz de Vasconcelos, estando em Suzano na data apenas para uma operação policial.

O policial militar Nalber Lessa Fernandes prestou depoimento no mesmo sentido.

Em seu interrogatório, o Réu negou a prática delitiva. Disse que os fatos ocorreram dia 19 de junho, último dia antes do vencimento de sua "saidinha". Estava na casa de sua mãe e ia para a casa da mãe de sua filha, ver a neném recém-nascida. O dinheiro foi entregue por sua mãe, para que comprasse remédios. O celular era de sua irmã adolescente. Caminhava normalmente quando foi detido pelos policiais, que agiram de forma agressiva e teriam lhe acusado falsamente de tráfico de drogas. Não tinha receita, nem sabia os nomes dos remédios, pois saiu de casa com pressa.

Ligaria para sua mãe para perguntar os nomes dos medicamentos. Fora em Miguel Badra e nunca foi preso em Ferraz de Vasconcelos. Confrontado sobre a data correta da prisão, admitiu que mentiu no início do interrogatório e que já estava foragido. Em delegacia, negou a prática delitiva, dizendo estar na posse apenas do dinheiro, que seria destinado à compra de medicamentos para sua mãe, alegando terem os policiais forjado o flagrante (fls. 08).

Ou seja, não resta dúvida que o Réu, na data, horário e local dos fatos narrados na denúncia, trazia consigo droga, para fins de venda a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante são bastante detalhados e coesos entre si, bem delimitando os motivos da abordagem em via

pública e a localização das drogas, do dinheiro e do celular trazidos consigo pelo Réu. Esses policiais sequer atuam regularmente em Suzano, desconhecendo totalmente o Réu e nada tendo contra ele, portanto.

A negativa do Réu restou isolada e é pouco crível, pois não estava com nenhuma receita, não sabia os nomes dos medicamentos que teria que comprar, sua mãe e a mãe de sua filha sequer foram ouvidas para corroborar essa versão e não há motivo para eventual flagrante forjado, eis que o Réu já estava com mandado de prisão em aberto, por estar evadido do sistema prisional.

Dessa forma, a prova constante dos autos afasta a versão do Réu e ampara os relatos das testemunhas.

O fato ainda é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena.

Não há causa de aumentos de pena e é inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, pois o Réu é reincidente específico e ostenta maus antecedentes (fls. 49/52).

Passo à dosimetria da pena.

No que se refere à pena base, a natureza da droga pesa contra o Réu, por terem sido apreendidas três diferentes espécies; a quantidade, por outro lado, é pequena. O Réu ostenta maus antecedentes específicos, pois tem duas condenações anteriores transitadas em julgado, ambas por tráfico de drogas, sendo a mais antiga considerada nesta fase (processo nº 0000168-70.2018.8.26.0616 - fls. 49/52). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, compensam-se a natureza (desfavorável) com a quantidade (favorável) de drogas, restando os maus antecedentes específicos (desfavoráveis) e as demais circunstâncias judiciais neutras, a pena base deve ser fixada em 1/5 acima do mínimo legal, o que resulta em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em relação à pena provisória, verifica-se a agravante da reincidência específica (arts. 61, I, 63 e 64, CP), já que o Réu foi condenado, por sentença transitada em julgado cujos efeitos cessaram a menos de cinco anos da data dos fatos (processo nº 1502136-27.2019.8.26.0616 - fls. 49/52). Não há atenuantes a serem consideradas. Dessa forma, exaspero a pena base em 1/5, fixando a pena provisória em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias multa.

Conforme exposto acima, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena provisória como pena definitiva, fixada em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias multa, sendo que o valor do dia-multa será 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo da época dos fatos, haja vista não haver prova da renda do Réu. Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, sendo o Réu reincidente específico, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime fechado. Nos termos do art. 387, § 2º, CPP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve-se considerar o tempo da prisão cautelar. No caso, o Réu ficou preso por menos tempo do que o lapso necessário para a progressão de regime, razão pela qual não se concede a progressão neste momento.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicado (arts.

44, I, e 77, caput, CP).

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o Réu DANIEL SALES MOTA como incurso no art. 33, caput, Lei nº 11.343/06, às penas de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 720 (setecentos e vinte) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante a pena em concreto aplicada e inalteradas as circunstâncias de fato, não concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade. Recomenda-se o Réu à unidade prisional em que se encontra.

Atento à determinação do art. 63, Lei nº 11.343/06, considero que ficou demonstrado o liame de causalidade entre a traficância e o dinheiro e o celular apreendidos, razão pela qual decreto o seu perdimento, encaminhando-se o dinheiro ao FUNAD e destruindo-se o celular, por ser bem inservível.

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Com o trânsito em julgado:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral e ao IIRG;
- b. remetam-se os autos ao Contador Judicial para o cálculo da pena de multa e custas;
- c. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, bem como para pagamento das custas processuais;
- d. expeça-se guia de recolhimento definitivo;
- e. proceda-se ao encaminhamento dos bens cujo perdimento foi decretado em favor da União, conforme determina o art. 63, Lei nº 11.343/06;
- f. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça.

Em consequência, condeno o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 10 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA